

1500754-04.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... por Marcos. Indagados, ambos confessaram o roubo do veículo, pois queriam ir até Hortolândia e estavam sem dinheiro. Também disseram que queriam comprar drogas e precisavam de dinheiro. Fizeram contato com a vítima e a orientaram a comparecer na delegacia, sendo que ela reconheceu os dois Réus, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo que sofreu. O veículo foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500754-04.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500754-04.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2061425/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23398657 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 807/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2061425 - 09º D.P. CAMPINAS, 807/22/942 - 09º D.P. CAMPINAS, 2061425/2022 - 09º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON RODRIGUES DE CASTRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Luiz Cassiolato

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de GERSON RODRIGUES DE CASTRO e MARCOS ROGERIO MOREIRA TEIXEIRA, em 08 de março de 2022, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal (fls. 01/03).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 05 de março de 2022, por volta das 10h10min, na Rua Elza do Amaral, altura do nº 100, Vila Ruy Novaes, nesta cidade, os Réus, agindo em concurso, reunidos com identidade de propósitos e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça contra a vítima Taís Sales Penha, subtraíram, para eles, o veículo Ford/Ka SE 1.0, de cor vermelha, placas EBM-9980/Paulínia-SP.

A denúncia foi recebida, os Réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 138/139, 160, 162 e 166/167).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 173/175).

A realização do ato contou com a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas e, ao final, os Réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, compreendendo que os fatos narrados na denúncia restaram inteiramente comprovados, pediu a condenação dos Réus.

A Defesa dos Réus, considerando a confissão de ambos, pediu a aplicação da respectiva circunstância atenuante da pena e a consideração do delito em sua modalidade tentada.

É o relatório. Decido.

Na ausência de alegações preliminares, passo a enfrentar diretamente o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do Autos de Prisão em Flagrante (fls. 04/11), do Boletim de Ocorrência (fls. 12/14) e pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15).

A autoria, de igual forma, está objetivamente demonstrada.

Nos termos do artigo 226 do CPP, a vítima reconheceu ambos os Réus com firmeza durante a audiência de instrução realizada em Juízo, confirmando o que já havia feito anteriormente em solo policial.

A vítima fez mais do que isso, no entanto.

Ouvida em solo policial, a vítima Taís Sales Penha disse que, no dia 05 de março de 2022, foi até uma clínica e estacionou seu veículo em via pública. Quando desceu, apertou o interfone do estabelecimento e, enquanto esperava para ser atendida, dois indivíduos, posteriormente identificados por Marcos Rogério Moreira Teixeira e Gerson Rodrigues de Castro, chegaram a pé e anunciaram o assalto. Exigiram a chave do carro e a bolsa da vítima, que trazia tais itens em suas mãos. Tentou argumentar com os roubadores para que eles deixassem os documentos, porém o Réu Gerson segurou seu braço com força e gritou, enquanto o Réu Marcos ficava o tempo todo gritando para que a vítima entregasse logo as coisas. Tudo aconteceu muito rápido e os Réus acabaram levando somente o veículo da vítima. Relata que não viu arma e que não sabe se estavam armados. Quando a porta da clínica abriu, pediu ajuda e avisou a polícia e guarda municipal sobre o ocorrido. Estava a caminho da Delegacia quando recebeu ligação da polícia noticiando que seu veículo havia sido encontrado em poder de dois indivíduos. Quando chegou ao plantão policial, olhou para quatro pessoas que estavam presas e reconheceu, com toda certeza, os Réus Gerson e Marcos como autores do roubo. Seu veículo foi recuperado com algumas avarias.

Em juízo, Taís Sales Penha narrou que no sábado de manhã chegava no Cambuí. Geralmente alugava uma sala de um amigo por ali. Parou próximo e estacionou na rua.

Quando estava entrando, dois sujeitos pediram a chave do carro com violência. Entregou as chaves e eles saíram com o carro. Comunicou a polícia e, cerca de meia hora depois, foi acionada via telefone pela Guarda Municipal com a notícia de que haviam encontrado seu carro. O veículo foi batido e sofreu perda total. Os Réus não ostentavam armas ou facas e estavam com os rostos descobertos. Pareciam alterados. Na Delegacia, fez o reconhecimento de ambos roubadores. Durante audiência de instrução, foram apresentadas pessoas na chamada de vídeo, sendo que (numero 1 de Guareí) (Numero 3 campinas) apontou os Réus, dentre seis pessoas que foram apresentadas, como sendo os autores do crime do qual foi vítima.

Os Guardas Municipais que atuaram na prisão em flagrante dos Réus também foram ouvidos em duas oportunidades.

João Rocha Dias, ouvido em solo policial à fls. 07, narrou que, durante patrulhamento de rotina no dia dos fatos, receberam informações sobre roubo de veículo em andamento e, como estava próximo ao local apontado, intensificaram o patrulhamento nas imediações, conseguindo avistar o veículo envolvido na ocorrência. Deram-lhe ordem de parada, mas o condutor não parou e ainda acelerou o veículo. Houve perseguição que durou cerca de um quilômetro até que o carro colidiu em um alambrado, vindo a derrubar uma parte do muro do Bosque dos Cambarás. Dois homens desceram e tentaram fugir a pé, mas foram capturados. O condutor do veículo foi identificado por Gerson, enquanto o carona por Marcos. Indagados, ambos confessaram o roubo do veículo, pois queriam ir até Hortolândia e estavam sem dinheiro. Também disseram que queriam comprar drogas e precisavam de dinheiro. Fizeram contato com a vítima e a orientaram a comparecer na delegacia, sendo que ela reconheceu os dois Réus, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo que sofreu. O veículo foi conduzido à delegacia através de veículo guincho por conta da seguradora da vítima.

Laudo Natel Bispo dos Santos, por sua vez, em solo policial narrou fatos semelhantes aos descritos por seu colega de corporação, João Rocha, acrescentando que o veículo foi restituído à vítima.

Em juízo, os agentes da Guarda Municipal reiteraram o que já haviam narrado, apresentando a mesma versão para os fatos.

Os Réus foram interrogados em solo policial e em juízo.

Gerson Rodrigues de Castro, ao ser ouvido em solo policial (fls. 10) disse que queria ir até Hortolândia e que estava sem dinheiro, decidindo-se então por roubar um carro e pegar pertences e dinheiro da vítima, para que os usasse para comprar drogas. Como estava com um conhecido de nome Marcos, e ele também queria usar drogas, foram juntos procurar um carro e viram uma mulher que tinha acabado de estacionar um veículo em via pública. Abordaram-na e mandaram que entregasse as chaves e a bolsa, mas na hora acabaram levando apenas o carro. Quando estavam fugindo, uma viatura apareceu, sendo que acabaram por colidir o veículo, sendo presos.

Em juízo, Gerson, cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, ao ser lhe garantida a palavra, disse que realmente praticou a conduta que lhe fora imputada. Queria usar drogas, não tinha dinheiro, então tomou o carro da vítima. Durante perseguição, o veículo da vítima acabou tendo um pneu furado e, perdendo o controle da direção, acabou por colidir o veículo.

Marcos Rogério Moreira Teixeira, em sede de interrogatório prestado na delegacia de polícia (fls. 11), disse que já foi preso outras quatro vezes por delito de roubo, que na data dos fatos estava em companhia de Gerson e ambos queriam consumir entorpecentes. Porque estavam sem dinheiro, Gerson deu ideia de “pegar” um carro. Viram uma mulher sozinha descendo de um carro, foram até ela e a abordaram para

"pegar" o carro dela. Entraram no veículo e Gerson o conduziu. Foram acompanhados por viatura da Guarda Municipal, sendo que acabaram por colidir em um muro, sendo presos em seguida.

Em juízo, Marcos, após tomar ciência de seus direitos e garantias constitucionais, confirmou os fatos que lhe foram imputados, confessando-os integralmente, alegando arrependimento e pedindo desculpas à vítima.

A firmeza e a harmonia das provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, confirmam os elementos informativos colhidos em sede policial e os fatos narrados na denúncia oferecida pelo órgão acusatório.

A vítima, ouvida tanto em solo policial, quanto em juízo, manteve, no que de interesse à elucidação dos fatos aqui apurados, sua versão para o ocorrido.

As testemunhas, no mesmo sentido, em duas oportunidades distintas, descreveram que os fatos se deram tal como foram narrados na denúncia, evidenciando a prática de roubo majorado pelo concurso de agentes pelos Réus Gerson e Marcos.

Os Réus, interrogados em duas oportunidades, também confirmaram que os eventos se deram na exata dinâmica que foi descrita pela peça inaugural dos presentes autos, confirmando que subtraíram o veículo da vítima porque tinham intenção de fazer uso de entorpecentes, mas não tinham dinheiro ou condução para chegar até a cidade de Hortolândia, sendo essa a motivação do cometimento do delito.

As teses defensivas que constam dos autos não foram eficientes em infirmar os elementos de prova dos autos e, desta forma, a ação merece ser julgada procedente. O delito foi cometido em sua modalidade consumada, vez que, conforme restou apurado mediante provas produzidas nos autos, os Réus se apropriaram do veículo da vítima, que acionou a polícia e a guarda municipal que, por sorte, se encontravam próximos ao local, de modo que conseguiram encontrar os Réus em poder do veículo da vítima. Impossível reconhecimento da modalidade tentada para o crime, eis que os Réus completaram integralmente a inversão da posse do veículo que subtraíram da vítima e deixaram o local na condução dele, sendo certo que somente depois é que foram perseguidos, abordados e presos.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie. Ambos Réus ostentam folha de antecedentes com registros para maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade dos agentes, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal dos indivíduos, razão pela qual não podem repercutir negativamente. Os motivos são normais à espécie (enriquecimento sem causa), a vítima em nada contribuiu para o delito e as consequências do crime foram relevantes, eis que os Réus colidiram o veículo antes de serem presos.

Com base nisso, fixo a pena-base 1/6 acima do piso legal, para cada um dos Réus, em 4 anos e 8 meses de reclusão, além de pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, verifico que o Réu Gerson é reincidente. Não obstante isso, verifico também que confessou o delito que lhe fora imputado, razão pela qual compenso parcialmente as circunstâncias, tendo-se em vista a preponderância da primeira sobre a segunda, e que a reincidência é específica, e agravo a pena em 1/6, passando a 5 anos e 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Quanto a Marcos, verifico que não é reincidente e que confessou o delito, de modo que atenuo sua pena em 1/6, passando a 3 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 9 dias-multa.

Na terceira e última fase anoto que o delito foi cometido mediante concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), de forma que a pena deve ser aumentada em patamar de 1/3 para cada um dos Réus.

Para o Réu Gerson, a pena atinge o patamar de 7 anos e 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 16 dias-multa. Para o Réu Marcos, a pena atinge o montante de 5

anos e 2 meses e 6 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Com base no artigo 33, parágrafo segundo, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A fixação de regime mais brando fica obstada em razão da gravidade do delito cometido pelos Réus, que sabidamente causa traumas pessoais e instabilidade social, bem como em função das condenações anteriores que ambos possuem em suas folhas de antecedentes.

Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, já que, havendo violência/grave ameaça, ausentes estão os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque não houve pedido expresso nesse sentido e em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, não há valor mínimo a ser fixado para reparação dos danos sofridos pela vítima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e assim o faço para CONDENAR:

GERSON RODRIGUES DE CASTRO, incurso no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 7 anos e 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 16 dias multa, fixados em seu valor legal mínimo, em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena e;

MARCOS ROGERIO MOREIRA TEIXEIRA, incurso no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 5 anos e 2 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias multa, fixados, cada qual, em seu patamar legal mínimo, em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual dos Réus, e que responderam ao presente feito em custódia cautelar, DENEGO-LHES o recurso em liberdade, reafirmando aqui os motivos expostos na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial como suficientes e necessários para a manutenção da custódia cautelar.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos Réus no rol dos culpados, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C

Campinas, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA